P U T U S A N

Nomor 2787/Pid.Sus/2022/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /15 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. 94-E Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara/ Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pemongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rijo Deka Sihombing, S.H., Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H., Kartika Sari, S.H., Rointan Manullang, S.H., Muhammad Fauzan Irni, S.H,** Advokat-Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 2787/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tertanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2787/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2787/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara terorganisasi* sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.

- 3 (tiga) roll aluminium foil.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nomor Polisi DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) unit Key BCA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Sugianto Candra norek 1461960061.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975.

dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa *SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG*, bersama-sama dengan saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO, saksi CASMITA ARYA Alias ARYA, saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA dan sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG yang beralamat di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang beralamat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan nama akun facebook ALFARIZ ASHAF untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.13 WITA, terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO melalui M-Banking BCA dengan nomor rekening 1461960061 atas nama SUGIANTO CANDRA ke Rekening BCA milik istri saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO nomor 6475173370 atas nama RIZKI RIMA INDAH UTAMI dan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIONG menyuruh agar narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO dengan nomor handphone 082167771706 menelepon saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG yang merupakan warga binaan Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +85252679846 yang disimpan dengan nama Bg Toyep untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO mentransfer uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi ADI SUPRAPTO alias MAMANG sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik istri saksi ADI SUPRAPTO alias MAMANG nomor 063501032979503 atas nama RINI AYU WULANDARI.
- Bahwa saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyerahkan uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DONI (DPO) yang telah bebas dari Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyuruh Sdr. DIKI (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang berada dirumahnya di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO datang kerumah saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD di Dusun XII Jalan Bukit Barisan Blok AA No.07, Kelurahan Medan Kota, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD, saat itu saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD langsung memberitahukan kepada Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa shabu sudah diterima. Selanjutnya terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi saksi CASMITA ARYA Alias ARYA yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dengan nama akun ARYA ZIDANE untuk mengatur penerimaan paket berisi narkotika melalui ekspedisi JNE hingga paket tersebut diterima oleh terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG. Bahwa terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIONG sebelumnya telah memberikan upah berupa uang kepada saksi CASMITA ARYA Alias ARYA dengan cara transfer melalui M-Banking BCA nomor rekening 1461960061 ke rekening BCA milik istri saksi CASMITA ARYA Alias ARYA atas nama NINING SRI WIDIYA ASTUTI dengan nomor rekening 6300164062 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022 Pukul 20:24.42 WITA. Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG kemudian menyuruh saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke alamat rumah tempat tinggal terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali dengan nomor handpone penerima menggunakan nomor handphone saksi CASMITA ARYA Alias ARYA yaitu 089510437692.

- Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mentransfer uang melalui M-banking BCA kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 338201001813506 milik istri saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD atas nama LENA OCTAYANTI untuk membeli knalpot motor seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribuh rupiah) yang dipergunakan untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dan biaya ongkos kirim ke Bali sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta sisanya sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk upah saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.
- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD mengirim narkotika jenis shabu yang dikemas kedalam knalpot melalui ekspedisi JNE, nomor resi SIA001509269797 dengan nama pengirim AMRI dan nomor handphone 085236331171 yang ditujukan kepada PAK ARAB dengan alamat tujuan Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali yang merupakan alamat tempat tinggal terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dengan nomor hanphone penerima 089510437692 yang merupakan nomor handpone saksi CASMITA ARYA Alias ARYA, kemudian saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD memberitahukan kepada terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paket sudah dikirim dan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMIN Bin PIN SIONG memberitahukan hal tersebut kepada saksi CASMITA ARYA Alias ARYA.

- Pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian dari Direktorat tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berangkat ke Bali dan ke Deli Serdang serta ke Medan. Kemudian saksi MAULANA FAJAR bersama saksi PANJI WILANTARA yang merupakan petugas Kepolisian datang ke kantor Pusat JNE Denpasar Bali, di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dan berkoordinasi dengan karyawan JNE yaitu saksi I NYOMAN MURNIATA, selanjutnya paket onderdil knalpot yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengiriman secara normal yang diawasi (control delivery). Kemudian saksi I NYOMAN MURNIATA menghubungi nomor handphone penerima paket 089510437692 yang menggunakan nomor handphone saksi CASMITA ARYA Alias ARYA dan saksi CASMITA ARYA Alias ARYA meminta agar menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah dengan alasan sedang tidak berada dirumah sehingga saksi I NYOMAN MURNIATA menolak permintaan saksi CASMITA ARYA Alias ARYA dengan alasan takut bermasalah apabila paket tersebut tidak sampai kepada penerima.
- Kemudian saksi CASMITA ARYA Alias ARYA melalui akun facebook dengan nama ARYA ZIDANE yang memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paketnya sudah sampai, namun permintaan saksi CASMITA ARYA Alias ARYA kepada pihak JNE untuk menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah ditolak pihak JNE sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE Pusat Denpasar, selanjutnya saksi CASMITA ARYA Alias ARYA menanyakan keberadaan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dan kemudian Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menjawab bahwa Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sedang berada di daerah Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.11 WITA, saksi CASMITA ARYA Alias ARYA langsung memesan Gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No. 1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, namun Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG tidak masuk dan hanya memantau Gojek tersebut kemudian Gojek dengan pengemudi yaitu saksi I KOMANG TRI ARTANA datang dan mengambil paket lalu diamankan petugas Kepolisian sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG juga langsung dilakukan penangkapan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berikut barang bukti dari berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589.
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975.
4. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

- Selanjutnya terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya yang alamatnya sesuai pada alamat pengiriman paket tersebut yaitu di Jalan Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) unit Key BCA.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek 1461960061.
3. 3 (tiga) roll Alumunium foil.
4. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih.
5. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam.
6. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
7. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
8. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
9. 1 (satu) buah korek api gas.

- Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone ADVAN - HAMMAR warna biru nomor simcard 0813-7048-8924.
2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 62813-6315-4075, dan 62877-8755-0572.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec.Pancur Batu, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penangkapan terhadap saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 6282167771706.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti dari narapidana yaitu CASMITA ARYA Alias ARYA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220.
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti dari narapidana yaitu ADI SUPRAPTO alias MAMANG berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG, bersama-sama dengan saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO, saksi CASMITA ARYA Alias ARYA, saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), n pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA dan sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG yang beralamat di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang beralamat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan nama akun facebook ALFARIZ ASHAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.13 WITA, terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO melalui M-Banking BCA dengan nomor rekening 1461960061 atas nama SUGIANTO CANDRA ke Rekening BCA milik istri saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO nomor 6475173370 atas nama RIZKI RIMA INDAH UTAMI dan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menyuruh agar narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO dengan nomor handphone 082167771706 menelepon saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG yang merupakan warga binaan Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +85252679846 yang disimpan dengan nama Bg Toyep untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO mentransfer uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi ADI SUPRAPTO alias MAMANG sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik istri saksi ADI SUPRAPTO alias MAMANG nomor 063501032979503 atas nama RINI AYU WULANDARI.
- Bahwa saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyerahkan uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DONI (DPO) yang telah bebas dari Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyuruh Sdr. DIKI (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang berada dirumahnya di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO datang kerumah saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD di Dusun XII Jalan Bukit Barisan Blok AA No.07, Kelurahan Medan Kota, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD, saat itu saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberitahukan kepada Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa shabu sudah diterima. Selanjutnya terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi saksi CASMITA ARYA Alias ARYA yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dengan nama akun ARYA ZIDANE untuk mengatur penerimaan paket berisi narkotika melalui ekspedisi JNE hingga paket tersebut diterima oleh terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG. Bahwa terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sebelumnya telah memberikan upah berupa uang kepada saksi CASMITA ARYA Alias ARYA dengan cara transfer melalui M-Banking BCA nomor rekening 1461960061 ke rekening BCA milik istri saksi CASMITA ARYA Alias ARYA atas nama NINING SRI WIDIYA ASTUTI dengan nomor rekening 6300164062 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022 Pukul 20:24.42 WITA. Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG kemudian menyuruh saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke alamat rumah tempat tinggal terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali dengan nomor handpone penerima menggunakan nomor handphone saksi CASMITA ARYA Alias ARYA yaitu 089510437692.

- Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mentransfer uang melalui M-banking BCA kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 338201001813506 milik istri saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD atas nama LENA OCTAYANTI untuk membeli knalpot motor seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribuh rupiah) yang dipergunakan untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dan biaya ongkos kirim ke Bali sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta sisanya sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk upah saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.
- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD mengirim narkotika jenis shabu yang dikemas kedalam knalpot melalui ekspedisi JNE, nomor resi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIA001509269797 dengan nama pengirim AMRI dan nomor handphone 085236331171 yang ditujukan kepada PAK ARAB dengan alamat tujuan Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali yang merupakan alamat tempat tinggal terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dengan nomor hanphone penerima 089510437692 yang merupakan nomor handpone saksi CASMITA ARYA Alias ARYA, kemudian saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD memberitahukan kepada terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paket sudah dikirim dan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG memberitahukan hal tersebut kepada saksi CASMITA ARYA Alias ARYA.

- Pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian dari Direktorat tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berangkat ke Bali dan ke Deli Serdang serta ke Medan. Kemudian saksi MAULANA FAJAR bersama saksi PANJI WILANTARA yang merupakan petugas Kepolisian datang ke kantor Pusat JNE Denpasar Bali, di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dan berkoordinasi dengan karyawan JNE yaitu saksi I NYOMAN MURNIATA, selanjutnya paket onderdil knalpot yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengiriman secara normal yang diawasi (control delivery). Kemudian saksi I NYOMAN MURNIATA menghubungi nomor handphone penerima paket 089510437692 yang menggunakan nomor handphone saksi CASMITA ARYA Alias ARYA dan saksi CASMITA ARYA Alias ARYA meminta agar menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah dengan alasan sedang tidak berada dirumah sehingga saksi I NYOMAN MURNIATA menolak permintaan saksi CASMITA ARYA Alias ARYA dengan alasan takut bermasalah apabila paket tersebut tidak sampai kepada penerima.
- Kemudian saksi CASMITA ARYA Alias ARYA melalui akun facebook dengan nama ARYA ZIDANE yang memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paketnya sudah sampai, namun permintaan saksi CASMITA ARYA Alias ARYA kepada pihak JNE untuk menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah ditolak pihak JNE sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE Pusat Denpasar, selanjutnya saksi CASMITA ARYA Alias ARYA menanyakan keberadaan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dan kemudian Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab bahwa Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sedang berada di daerah Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.11 WITA, saksi CASMITA ARYA Alias ARYA langsung memesan Gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No. 1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, namun Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG tidak masuk dan hanya memantau Gojek tersebut kemudian Gojek dengan pengemudi yaitu saksi I KOMANG TRI ARTANA datang dan mengambil paket lalu diamankan petugas Kepolisian sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG juga langsung dilakukan penangkapan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berikut barang bukti dari berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589.
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975.
4. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

- Selanjutnya terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya yang alamatnya sesuai pada alamat pengiriman paket tersebut yaitu di Jalan Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) unit Key BCA.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek 1461960061.
3. 3 (tiga) roll Alumunium foil.
4. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam.
6. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
7. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
8. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
9. 1 (satu) buah korek api gas.

- Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone ADVAN - HAMMAR warna biru nomor simcard 0813-7048-8924.
2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 62813-6315-4075, dan 62877-8755-0572.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec.Pancur Batu, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penangkapan terhadap saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 6282167771706.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti dari narapidana yaitu CASMITA ARYA Alias ARYA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari narapidana yaitu ADI SUPRAPTO alias MAMANG berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maulana Fajar, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan kawan;
- Bahwa saksi bersama Brigadir Panji Wilantara, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;

- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana/berkas terpisah) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan kami sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya kami melakukan pembuntutan sampai tertangkap;
- Bahwa saksi bersama Brigadir Panji Wilantara mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;
- Bahwa rekan saksi lainnya yaitu saksi Musran, SH dan Eko Leonardo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto, Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad Casmita Arya alias Arya (napi) dan Adi Suprapto alias Mamang (napi) diwilayah Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan tim menyita barang bukti berupa : yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari tersangka SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, telah disita barang bukti dari saya berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN, SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Eko Leonardo**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan kawan;
- Bahwa saksi bersama Brigadir Panji Wilantara, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;
- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana/Terdakwa berkas terpisah) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan kami sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya kami melakukan pembuntutan sampai tertangkap;
- Bahwa saksi Maulana Fajar bersama Brigadir Panji Wilantara mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;
- Bahwa rekan saksi Musran, SH dan Maulana Fajar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto, Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad Casmita Arya alias Arya (napi) dan Adi Suprapto alias Mamang (napi) diwilayah Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan tim menyita barang bukti berupa : yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah : 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran,SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, **Panji Wilantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan kawan;
- Bahwa saksi bersama saksi Ipda Maulana Fajar, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi dan saksi Maulana Fajar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;
- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana/Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan akhirnya sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi bersam tim melakukan pembuntutan sampai para Terdakwa dalam perkara Aquo tertangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama saksi Ipda Maulana Fajar mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;
- Bahwa rekan saksi Musran, SH dan Maulana Fajar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto, Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad, Casmita Arya alias Arya (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) dan Adi Suprapto alias Mamang (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) diwilayah Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan tim menyita barang bukti berupa : yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran,SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIPUDDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi **Casmita Arya alias Arya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika yang terjadi tahun 2018 yang ditangkap oleh BNNP Sumut atas kepemilikan sebanyak 15.000.- (lima belas ribu) butir ecstasy dan terdakwa di vonis seumur hidup;
- Bahwa terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dengan nama akun ARYA ZIDANE untuk mengatur penerimaan paket berisi narkotika melalui ekspedisi JNE hingga paket tersebut diterima oleh terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG;
- Bahwa terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sebelumnya telah memberikan upah berupa uang kepada terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dengan cara transfer melalui M-Banking BCA nomor rekening 1461960061 ke rekening BCA milik istri terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA atas nama NINING SRI WIDIYA ASTUTI dengan nomor rekening 6300164062 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022 Pukul 20:24.42 WITA;
- Bahwa Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG kemudian menyuruh terdakwa SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke alamat rumah tempat tinggal terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali dengan nomor handpone penerima menggunakan nomor handphone saksi CASMITA ARYA Alias ARYA yaitu 089510437692;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mentransfer uang melalui M-banking BCA kepada terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 338201001813506 milik istri terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD atas nama LENA OCTAYANTI untuk membeli knalpot motor seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribuh rupiah) yang dipergunakan untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dan biaya ongkos kirim ke Bali sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh enam ribu rupiah) serta sisanya sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk upah terdakwa SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD mengirim narkotika jenis shabu yang dikemas kedalam knalpot melalui ekspedisi JNE, nomor resi SIA001509269797 dengan nama pengirim AMRI dan nomor handphone 085236331171 yang ditujukan kepada PAK ARAB dengan alamat tujuan Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali yang merupakan alamat tempat tinggal terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dengan nomor hanphone penerima 089510437692 yang merupakan nomor handpone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA, kemudian terdakwa SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD memberitahukan kepada terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paket sudah dikirim dan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian dari Direktorat tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berangkat ke Bali dan ke Deli Serdang serta ke Medan. Kemudian saksi MAULANA FAJAR bersama saksi PANJI WILANTARA yang merupakan petugas Kepolisian datang ke kantor Pusat JNE Denpasar Bali, di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dan berkoordinasi dengan karyawan JNE yaitu saksi I NYOMAN MURNIATA, selanjutnya paket onderdil knalpot yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengiriman secara normal yang diawasi (control delivery);
- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN MURNIATA menghubungi nomor handphone penerima paket 089510437692 yang menggunakan nomor handphone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA meminta agar menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah dengan alasan sedang tidak berada dirumah sehingga saksi I NYOMAN MURNIATA menolak permintaan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dengan alasan takut bermasalah apabila paket tersebut tidak sampai kepada penerima;
- Bahwa kemudian saksi CASMITA ARYA Alias ARYA melalui akun facebook dengan nama ARYA ZIDANE yang memberitahukan hal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paketnya sudah sampai, namun permintaan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA kepada pihak JNE untuk menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah ditolak pihak JNE sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE Pusat Denpasar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA menanyakan keberadaan terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dan kemudian Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menjawab bahwa Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sedang berada di daerah Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.11 WITA, terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA langsung memesan Gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No. 1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, namun Terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG tidak masuk dan hanya memantau Gojek tersebut kemudian Gojek dengan pengemudi yaitu saksi I KOMANG TRI ARTANA datang dan mengambil paket lalu diamankan petugas Kepolisian sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA terhadap terdakwa SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG juga langsung dilakukan penangkapan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjemput paket yang berisikan narkotika shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dikirim di dalam knalpot

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor oleh terdakwa Saipuddin alias Udin dari Medan untuk Terdakwa di Bali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukull 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali pada saat Terdakwa sedang memantau Gojek yang telah membantu mengambil paket berisi shabu dari JNE yang tujuan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yaitu saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa peket tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE (YES) dengan nomor Resi SIA001509269797 kepada Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp. 089510437692, nama pengirim dari Amri Hp. 085236331171 asal pengiriman (Deli Serdang);
- Bahwa paket tersebut isinya narkotika shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pesan kepada terdakwa Heru Baramansyah yang dikirim oleh terdakwa Saipuddin alias Udin yang dikemas didalam knalpot motor selanjutnya dikirim melalui JNE;
- Bahwa pada paket dengan nama pengirim Amri Hp. 085236331171 adalah nama dan nomor Hp palsu dan untuk penerima Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp 089510437692 adalah alamat rumah kontrakan asli yang Terdakwa tempati karena memang paket shabu tersebut untuk Terdakwa, namun nomor HP penerima pada paket adalah nomor teman Terdakwa yang bernama Casmita Arya alias Arya (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan paket shabu tersebut melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk keamanan diri Terdakwa yangmana kenapa Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung mengirim kepada Terdakwa karena Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa cara packingnya dan terdakwa Saipuddin alias Udin yang sudah biasa dengan cara di packing didalam knalpot motor sedangkan untuk terdakwa Casmita Arya alias Arya Terdakwa libatkan agar pada saat di telpon pihak JNE yang dihubungi terdakwa Casmita Arya alias Arya dan kemudian baru Arya menghubungi Terdakwa dan selanjutnya paket akan dikirim kerumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari terdakwa Heru Baramansyah sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA, setahu Terdakwa keberadaan terdakwa Heru Baramansyah di Medan;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu dengan cara call messager di facebook Terdakwa dengan nama akun "Sugian Chang" kepada terdakwa Casmita Arya alias Arya dengan nama akun facebook "Alfariz Ashaf";
- Bahwa terdakwa Heru Baramansyah mengirimkan paket shabu setelah Terdakwa mentranfer uang kepada Heru Baramansyah yang berada di Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh agar shabu tersebut diantar kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin yang juga berada di Medan, yang pengirimnya seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar malam hari diantarkan sendiri oleh Heru Baramansyah kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin dan saat itu Udin langsung laporan kepada Terdakwa bahwa shabu sudah diterima olehnya;
- Bahwa Terakwa menyuruh Terdakwa Saipuddin alias Udin untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke Bali ke alamat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, Terdakwa mentrasfer uang melalui M-banking BCA Terdakwa kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) ke rek BRI No.338201001813506 an. Lena Octayanti, uang tersebut untuk membeli knalpot serta upah untuk Udin dan ongkos kirim ke Bali;
- Bahwa Terdakwa Saipuddin alias Udin mengirim shabu setelah dikemas ke dalam knalpot pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA, dan memberi kabar kepada Terdakwa pada sore harinya bahwa paket sudah dikirim;
- Bahwa proses pengiriman paket yang berisi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa di telpon Terdakwa Casmita Arya alias Arya melalui akun facebook dengan nama "Arya Zidane" yang memberitahukan bahwa paketnya sudah sampai namun laporan dari pihak JNE suruh titip ke tetangga sebelah tidak mau terima lalu paket tersebut dibawa bali ke kantor JNE Pusat Denpasar, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Casmita Arya alias Arya tanya keberadaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di daerah Jl. Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatana Kota Denpasar Bali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Casmita Arya alias Arya langsung memesan gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE pusat i Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali dan titik pengantaran di Jl. Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali;
- Bahwa setelah gojek sudah dipesan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali namun Terdakwa tidak masuk dan hanya memantau gojek tersebut dan tidak lama kemudian atau sekitar 5 menit kemudian terpantau gojek datang dan kemudian masuk mengambil paket lalu gojek tersebut diamankan Polisi dan Terdakwa juga langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke depan kantor JNE Pusat di Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali, hanya memantau gojek apakah “aman” atau tidak namun rupanya disebelah Terdakwa sudah ada Polisi yang juga memantau Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadikan Terdakwa tidak berani mengambil paket sendiri secara langsung dan harus melalui gojek karena Terdakwa takut dan “felling” Terdakwa sudah “tidak enak” karena paket tersebut telat sampainya karena pengiriman sebelum sebelumnya selalu tepat waktu sampainya dan biasanya hanya cukup dilempar ke dalam pagar rumah kontrakan Terdakwa namun kali ini petugas JNE tidak mau dengan alasan karyawan baru takut barang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis sabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.
- 3 (tiga) roll aluminium foil.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589*;*
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nomor Polisi DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.
- 2 (dua) unit Key BCA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Sugianto Candra norek 1461960061.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan kawan;
- Bahwa saksi bersama saksi Ipda Maulana Fajar, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi dan saksi Maulana Fajar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;
- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana/Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan akhirnya sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi bersam tim melakukan pembuntutan sampai para Terdakwa dalam perkara Aquo tertangkap;
- Bahwa saksi bersama saksi Ipda Maulana Fajar mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;
- Bahwa rekan saksi Musran, SH dan Maulana Fajar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto, Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad, Casmita Arya alias Arya (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) dan Adi Suprapto alias Mamang (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) diwilayah Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan tim menyita barang bukti berupa : yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran,SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjemput paket yang berisikan narkotika shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dikirim di dalam knalpot motor oleh terdakwa Saipuddin alias Udin dari Medan untuk Terdakwa di Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukull 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali pada saat Terdakwa sedang memantau Gojek yang telah membantu mengambil paket berisi shabu dari JNE yang tujuan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yaitu saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa peket tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE (YES) dengan nomor Resi SIA001509269797 kepada Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp. 089510437692, nama pengirim dari Amri Hp. 085236331171 asal pengiriman (Deli Serdang);
- Bahwa paket tersebut isinya narkotika shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pesan kepada terdakwa Heru Baramansyah yang dikirim oleh terdakwa Saipuddin alias Udin yang dikemas didalam knalpot motor selanjutnya dikirim melalui JNE;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada paket dengan nama pengirim Amri Hp. 085236331171 adalah nama dan nomor Hp palsu dan untuk penerima Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp 089510437692 adalah alamat rumah kontrakan asli yang Terdakwa tempati karena memang paket shabu tersebut untuk Terdakwa, namun nomor HP penerima pada paket adalah nomor teman Terdakwa yang bernama Casmita Arya alias Arya (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan paket shabu tersebut melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk keamanan diri Terdakwa yangmana kenapa Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung mengirim kepada Terdakwa karena Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa cara packingnya dan terdakwa Saipuddin alias Udin yang sudah biasa dengan cara di packing didalam knalpot motor sedangkan untuk terdakwa Casmita Arya alias Arya Terdakwa libatkan agar pada saat di telpon pihak JNE yang dihubungi terdakwa Casmita Arya alias Arya dan kemudian baru Arya menghubungi Terdakwa dan selanjutnya paket akan dikirim kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari terdakwa Heru Baramansyah sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA, setahu Terdakwa keberadaan terdakwa Heru Baramansyah di Medan;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu dengan cara call messager di facebook Terdakwa dengan nama akun “Sugian Chang” kepada terdakwa Casmita Arya alias Arya dengan nama akun facebook “Alfariz Ashaf”;
- Bahwa terdakwa Heru Baramansyah mengirimkan paket shabu setelah Terdakwa mentranfer uang kepada Heru Baramansyah yang berada di Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh agar shabu tersebut diantar kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin yang juga berada di Medan, yang pengirimnya seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar malam hari diantarkan sendiri oleh Heru Baramansyah kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin dan saat itu Udin langsung laporan kepada Terdakwa bahwa shabu sudah diterima olehnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terakwa menyuruh Terdakwa Saipuddin alias Udin untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke Bali ke alamat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, Terdakwa mentrasfer uang melalui M-banking BCA Terdakwa kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) ke rek BRI No.338201001813506 an. Lena Octayanti, uang tersebut untuk membeli knalpot serta upah untuk Udin dan ongkos kirim ke Bali;
- Bahwa Terdakwa Saipuddin alias Udin mengirim shabu setelah dikemas ke dalam knalpot pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA, dan memberi kabar kepada Terdakwa pada sore harinya bahwa paket sudah dikirim;
- Bahwa proses pengiriman paket yang berisi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa di telpon Terdakwa Casmita Arya alias Arya melalui akun facebook dengan nama "Arya Zidane" yang memberitahukan bahwa paketnya sudah sampai namun laporan dari pihak JNE suruh titip ke tetangga sebelah tidak mau terima lalu paket tersebut dibawa bali ke kantor JNE Pusat Denpasar, selanjutnya Terdakwa Casmita Arya alias Arya tanya keberadaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di daerah Jl. Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatana Kota Denpasar Bali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Casmita Arya alias Arya langsung memesan gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE pusat i Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali dan titik pengantaran di Jl. Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali;
- Bahwa setelah gojek sudah dipesan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali namun Terdakwa tidak masuk dan hanya memantau gojek tersebut dan tidak lama kemudian atau sekitar 5 menit kemudian terpantau gojek datang dan kemudian masuk mengambil paket lalu gojek tersebut diamankan Polisi dan Terdakwa juga langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke depan kantor JNE Pusat di Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali, hanya memantau gojek apakah "aman" atau tidak namun rupanya disebelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sudah ada Polisi yang juga memantau Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa yang menjadikan Terdakwa tidak berani mengambil paket sendiri secara langsung dan harus melalui gojek karena Terdakwa takut dan "felling" Terdakwa sudah "tidak enak" karena paket tersebut telat sampainya karena pengiriman sebelum sebelumnya selalu tepat waktu sampainya dan biasanya hanya cukup dilempar ke dalam pagar rumah kontrakan Terdakwa namun kali ini petugas JNE tidak mau dengan alasan karyawan baru takut barang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mem pertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primiar Terdakwa di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjua, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahka narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-1073/Enz.2/11/2022 tanggal 16 November 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maulana Fajar, saksi Eko Leonardo dan saksi Panji Wilantara dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, telah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah gojek dipesan Terdakwa datang, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali namun Terdakwa tidak masuk dan hanya memantau gojek tersebut dan tidak lama kemudian atau sekitar 5 menit kemudian terpantau gojek datang dan kemudian masuk mengambil paket lalu gojek tersebut diamankan Polisi dan Terdakwa juga langsung ditangkap Polisi yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjua, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahka narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali tepatnya di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Panji Wilantara bersama saksi Ipda Maulana Fajar, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi dan saksi Maulana Fajar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;

Menimbang, bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana/Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/terdakwa dalam berkas terpisah) dan paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa saksi Panji Wilantara bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan akhirnya sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi bersam tim melakukan pembuntutan sampai para Terdakwa dalam perkara Aquo tertangkap;

Menimbang, bahwa saksi Panji Wilantara bersama saksi Ipda Maulana Fajar mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;

Menimbang, bahwa rekan saksi Musran, SH dan Maulana Fajar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto, Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad, Casmita Arya alias Arya (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) dan Adi Suprapto alias Mamang (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) diwilayah Medan;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan saksi Panji Wilantara dan tim menyita barang bukti berupa yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang menguasai shabu-shabu dan tidak sedang melakukan transaksi, dan Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang"dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Panji Wilantara bersama saksi Ipda Maulana Fajar, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi dan saksi Maulana Fajar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;

Menimbang bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;

Menimbang bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana/Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;

Menimbang bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan akhirnya sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi bersam tim melakukan pembuntutan sampai para Terdakwa dalam perkara Aquo tertangkap;

Menimbang bahwa saksi bersama saksi Ipda Maulana Fajar mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;

Menimbang bahwa rekan saksi Musran, SH dan Maulana Fajar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto, Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad, Casmita Arya alias Arya (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) dan Adi Suprapto alias Mamang (napi/terdakwa dalam berkas terpisah) diwilayah Medan;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan saksi dan tim menyita barang bukti berupa : yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran,SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran, SH dan Ipda Maulana Fajar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali pada saat Terdakwa sedang memantau Gojek yang telah membantu mengambil paket berisi shabu dari JNE yang tujuan paket tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yaitu saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara dan rekan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa peket tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE (YES) dengan nomor Resi SIA001509269797 kepada Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp. 089510437692, nama pengirim dari Amri Hp. 085236331171 asal pengiriman (Deli Serdang);

Menimbang, bahwa paket tersebut isinya narkotika shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pesan kepada terdakwa Heru Baramansyah yang dikirim oleh terdakwa Saipuddin alias Udin yang dikemas didalam knalpot motor selanjutnya dikirim melalui JNE;

Menimbang, bahwa pada paket dengan nama pengirim Amri Hp. 085236331171 adalah nama dan nomor Hp palsu dan untuk penerima Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp 089510437692 adalah alamat rumah kontrakan asli yang Terdakwa tempati karena memang paket shabu tersebut untuk Terdakwa, namun nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HP penerima pada paket adalah nomor teman Terdakwa yang bernama Casmita Arya alias Arya (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengirimkan paket shabu tersebut melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk keamanan diri Terdakwa yangmana kenapa Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung mengirim kepada Terdakwa karena Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa cara packingnya dan terdakwa Saipuddin alias Udin yang sudah biasa dengan cara di packing didalam knalpot motor sedangkan untuk terdakwa Casmita Arya alias Arya Terdakwa libatkan agar pada saat di telpon pihak JNE yang dihubungi terdakwa Casmita Arya alias Arya dan kemudian baru Arya menghubungi Terdakwa dan selanjutnya paket akan dikirim kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari terdakwa Heru Baramansyah sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa memesan narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA, setahu Terdakwa keberadaan terdakwa Heru Baramansyah di Medan, dengan cara Terdakwa memesan shabu dengan cara call messager di facebook Terdakwa dengan nama akun “Sugian Chang” kepada terdakwa Casmita Arya alias Arya dengan nama akun facebook “Alfariz Ashaf” dan selanjutnya terdakwa Heru Baramansyah mengirimkan paket shabu setelah Terdakwa mentranfer uang kepada Heru Baramansyah yang berada di Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh agar shabu tersebut diantar kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin yang juga berada di Medan, yang pengirimnya seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar malam hari diantarkan sendiri oleh Heru Baramansyah kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin dan saat itu Udin langsung laporan kepada Terdakwa bahwa shabu sudah diterima olehnya dan selanjutnya Terakwa menyuruh Terdakwa Saipuddin alias Udin untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke Bali ke alamat rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, Terdakwa mentrasfer uang melalui M-banking BCA Terdakwa kepada Terdakwa Saipuddin alias Udin sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) ke rek BRI No.338201001813506 an. Lena Octayanti, uang tersebut untuk membeli knalpot serta upah untuk Udin dan ongkos kirim ke Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saipuddin alias Udin mengirim shabu setelah dikemas ke dalam knalpot pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 15.00 WITA, dan memberi kabar kepada Terdakwa pada sore harinya bahwa paket sudah dikirim;

Menimbang, bahwa proses pengiriman paket yang berisi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa di telpon Terdakwa Casmita Arya alias Arya melalui akun facebook dengan nama "Arya Zidane" yang memberitahukan bahwa paketnya sudah sampai namun laporan dari pihak JNE suruh titip ke tetangga sebelah tidak mau terima lalu paket tersebut dibawa bali ke kantor JNE Pusat Denpasar, selanjutnya Terdakwa Casmita Arya alias Arya tanya keberadaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di daerah Jl. Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatana Kota Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Casmita Arya alias Arya langsung memesan gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE pusat i Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali dan titik pengantaran di Jl. Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa setelah gojek sudah dipesan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jl. Danau Poso No. 1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali namun Terdakwa tidak masuk dan hanya memantau gojek tersebut dan tidak lama kemudian atau sekitar 5 menit kemudian terpantau gojek datang dan kemudian masuk mengambil paket lalu gojek tersebut diamankan Polisi dan Terdakwa juga langsung ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa datang ke depan kantor JNE Pusat di Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali, hanya memantau gojek apakah "aman" atau tidak namun rupanya disebelah Terdakwa sudah ada Polisi yang juga memantau Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadikan Terdakwa tidak berani mengambil paket sendiri secara langsung dan harus melalui gojek karena Terdakwa takut dan "felling" Terdakwa sudah "tidak enak" karena paket tersebut telat sampainya karena pengiriman sebelum sebelumnya selalu tepat waktu sampainya dan biasanya hanya cukup dilempar ke dalam pagar rumah kontrakan Terdakwa namun kali ini petugas JNE tidak mau dengan alasan karyawan baru takut barang hilang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang kalaupun terdapat pebedaaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(samenspanning) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa peket shabu yang di pesan Terdakwa tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE (YES) dengan nomor Resi SIA001509269797 kepada Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp. 089510437692, nama pengirim dari Amri Hp. 085236331171 asal pengiriman (Deli Serdang);

Menimbang, bahwa paket tersebut isinya narkotika shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pesan kepada terdakwa Heru Baramansyah yang dikirim oleh terdakwa Saipuddin alias Udin yang dikemas didalam knalpot motor selanjutnya dikirim melalui JNE;

Menimbang, bahwa pada paket dengan nama pengirim Amri Hp. 085236331171 adalah nama dan nomor Hp palsu dan untuk penerima Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp 089510437692 adalah alamat rumah kontrakan asli yang Terdakwa tempati karena memang paket shabu tersebut untuk Terdakwa, namun nomor HP penerima pada paket adalah nomor teman Terdakwa yang bernama Casmita Arya alias Arya (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengirimkan paket shabu tersebut melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk keamanan diri Terdakwa yangmana kenapa Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung mengirim kepada Terdakwa karena Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa cara packingnya dan terdakwa Saipuddin alias Udin yang sudah biasa dengan cara di packing didalam knalpot motor sedangkan untuk terdakwa Casmita Arya alias Arya Terdakwa libatkan agar pada saat di telpon pihak JNE yang dihubungi terdakwa Casmita Arya alias Arya dan kemudian baru Arya menghubungi Terdakwa dan selanjutnya paket akan dikirim kerumah Terdakwa perbuatan mana menurut Majelis adalah termasuk perbuatan “Permufakatan jahat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis sabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.
- 3 (tiga) roll aluminium foil.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589*;*

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, Narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nomor Polisi DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit Key BCA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Sugianto Candra norek 1461960061.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai *Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis sabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.
- 3 (tiga) roll aluminium foil.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nomor Polisi DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) unit Key BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Sugianto Candra norek 1461960061.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975.

dilampirkan dalam berkas perkara.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulhanuddin, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)